长安镇“8·19”一般道路交通事故调查报告

长安镇“8·19”一般道路交通事故调查组

2020年12月24日

目录

一、基本情况.....3
（一）肇事车辆情况.....3
（二）肇事驾驶人情况.....6
（三）涉事单位情况.....7
（四）事故现场情况.....8
二、事故发生经过及应急救援情况.....8
（一）事故发生经过.....8
（二）应急处置情况.....9
（三）善后处置工作开展情况.....10
三、人员伤亡及直接经济损失情况.....10
四、事故原因及相关单位履职情况.....11
（一）事故原因.....11
（二）单位履职情况.....11
五、事故性质.....13
六、责任认定及处理建议.....12
（一）因在事故中负事故责任追究责任人员.....12
（二）其他建议.....12
七、事故防范与整改措施.....12

长安镇“8·19”一般道路交通事故调查报告

2020年8月19日，在122省道东莞市长安镇太安路国美电器对出路口路段发生一起一号牌为粤SQ5190号乘龙牌重型厢式货车右转弯时，货车车身右侧与由唐大兰驾驶的无号牌电动两轮车左侧车身发生碰撞，造成唐大兰当场死亡及两车损坏的道路交通事故。

事故发生后，依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）《广东省生产经营性道路交通责任事故调查处理工作指引》（粤安监〔2017〕155号）等规定，东莞市人民政府迅速成立了以长安镇分管安全生产的领导为组长，长安镇监察室、应急管理分局、公安分局、交通运输分局、人社分局、交警大队、总工会有关人员参加的长安镇“8·19”事故调查组，委托广东康怡司法鉴定中心和广东广协鉴定评估有限公司进行相关技术检验鉴定，共同开展事故调查处理工作。

按照事故调查组的职责分工，技术组查明了事故发生的经过、人员伤亡和财产损失情况、事故发生直接原因和技术方面的间接原因，对应急处置工作进行评估，提出了事故防范和整改措施建议，现将有关情况报告如下:

一、基本情况

（一）肇事车辆情况

1. 粤SQ5190号乘龙牌重型厢式货车

（1）粤SQ5190号乘龙牌重型厢式货车，品牌型号：乘龙牌LZ5182XXYM3AB，车辆识别代码：LGGR3BG47HL422508，发动机号码：JA6L2H30637，注册日期：2017年08月7日，检验有效期至2020年08月31日，所有人：东莞市荣胜汽车服务有限公司，登记住所：广东省东莞市寮步镇塘唇村大埔工业区沙海路商业街48号。使用性质：货运。

（2）粤SQ5190号乘龙牌重型厢式货车，《中华人民共和国道路运输证》（粤交运管莞字002941487号），业户名称：东莞市荣胜汽车服务有限公司，经营范围：普通货运，货运专用运输；汽车信息咨询服务；代办机动车业务；代办驾驶证业务；销售：汽车、专业作业车、汽车配件、车厢。发证日期：2017年09月06日。

（3）车辆购有中国太平洋财产保险股份有限公司东莞分公司长安支公司的机动车交通事故责任强制保险（保险单号：ADNGD02CTP20B070652S，保险期间：自2020年8月16日0时起至2021年8月15日24时止）和中国太平洋财产保险股份有限公司东莞分公司长安支公司神行车保机动车商业保险（保险单号：ADNGD02Y1420B060833H，保险期间：自2020年08月16日00时起至2021年8月15日24时止），其中，机动车第三者责任保险的责任限额为100万元，车上人员责任险（司机）10万,车上乘客责任险10万×2座。被保险人为东莞市荣胜汽车服务有限公司。

（4）粤SQ5190号乘龙牌重型厢式货车，核定载人数为3人，

总质量为 18000kg，整备质量为 7815kg，核定载质量 9990kg。事发时该车辆载货总重为 13410kg，无超载。

（5）粤 SQ5190 号乘龙牌重型厢式货车，近两年至今有 14 条非现场违法信息记录，无现场违法信息记录，已接受罚款 14 次，无道路交通事故记录，以上罚款均由刘宪斐承担。

（6）东莞市公安局交通警察支队长安大队委托广东至信司法鉴所对粤 SQ5190 号乘龙牌重型厢式货车的安全技术性能进行检验鉴定，得到如下检验鉴定结论：受检的粤 SQ5190 号乘龙牌重型厢式货车制动系统、转向系统，符合 GB72582-017《机动车运行安全技术条件》的相关要求;灯光系统（右前近灯、后左右制动灯）不符合 GB7258-2017《机动车运行安全技术条件》的相关要求。

（7）粤 SQ5190 号乘龙牌重型厢式货车无拼装、改装嫌疑。

2. 未悬挂号牌跨骑式电驱动两轮车

（1）未悬挂号牌踏板式电驱动两轮车，所有人：唐大兰。

（2）东莞市公安局交通警察支队长安大队委托广东至信司法鉴定所对无号牌电动两轮车的车辆属性进行鉴定，受检的未悬挂号牌跨骑式电驱动两轮车属于非机动车。

（3）东莞市公安局交通警察支队长安大队委托广东至信司法鉴定所对无号牌电动两轮车的车辆属性进行鉴定，得到如下鉴定意见：受检的未悬挂号牌跨骑式电驱动两轮车制动系统、转向系统、灯光系统符合 GB17761-2018《电动自行车安全技术规范》的相关要求。

（二）肇事驾驶人情况

1. 粤 SQ5190 号乘龙牌重型厢式货车驾驶人：文国忠，男，汉族，1976 年 06 月 17 日出生，住址：湖南省临武县武水镇同益村 11 组。

文国忠持有 B2 型机动车驾驶证，发证机关为广东省东莞市公安局交通警察支队，初次领证日期 2005 年 09 月 26 日，有效期至 2021 年 09 月 26 日，符合驾驶重型厢式货车条件。经查，文国忠，2017 年至今有 5 条违法信息记录，已接受罚款 5 次，无道路交通事故记录。

文国忠没有持有中华人民共和国道路运输从业人员从业资格证。

经东莞市公安局交通警察支队长安大队抽取文国忠的血液送广东康怡司法鉴定中心进行血中乙醇含量检验，送检的文国忠血液中未检出乙醇成份。

经东莞市公安局交通警察支队长安大队对文国忠的尿液在东莞市公安局交通警察支队长安大队进行现场检测，现场检测方法为：胶体金法（尿液检测），现场检测结果为：文国忠的检测样本经现场检测，结果吗啡，甲基安非他明，氯胺酮呈阴性。

2. 未悬挂号牌跨骑式电驱动两轮车驾驶人：唐大兰，女，汉族，1973 年 08 月 10 日出生，住址：湖北省应城市天鹅镇挂口村张垸湾 21。

经东莞市公安局交通警察支队长安大队抽取唐大兰的血液送

广东康怡司法鉴定中心进行血性液体中乙醇含量检验，送检的唐大兰血性液体中未检出乙醇成份。

（三）涉事单位情况

1、东莞市荣胜汽车服务有限公司,统一社会信用代码：91441900MA4WHU9F80，法定代表人：耿诚诚，经营范围：道路普通货运，道路货物专用运输；汽车信息咨询服务；代办机动车业务；代办驾驶证业务；销售：汽车、专业作业车、汽车配件、车厢。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。)，住址：东莞市寮步镇塘唇村大埔工业区沙海路商业街48号。

粤SQ5190号乘龙牌重型厢式货车属于东莞市荣胜汽车服务有限公司所有，东莞市荣胜汽车服务有限公司于2017年10月31日取得东莞市道路运输管理局核发的《中华人民共和国道路运输经营许可证》(粤交运管许可莞字441900118930号)，经营范围：普通货运，货运专用运输（集装箱），货物专用运输（罐式）有效期至2021年06月30日。

经查，该东莞市荣胜汽车服务有限公司名下车辆经公安网和调查查询共有16 辆，其中，违法未处理3 辆，注销0辆，状态正常13辆。

2、刘宪斐，涉事货车粤SQ5190的实际支配人，住址：湖南省蓝山县早禾乡杨家坊村4组。2017年8月30日，东莞市荣胜汽车服务有限公司与刘宪斐签订《车辆挂靠协议书》，挂靠车辆基本信息：车牌号：粤SQ5190；车辆型号：乘龙牌重型厢式货车；发

动机号：JA6L2H30637;

车架号：422508，挂靠期限自2017年8月30日起，有效期为5年，挂靠费用为每年1000元。

3、文国忠，粤SQ5190号乘龙牌重型厢式货车驾驶人，刘宪斐与文国忠口头协议每月微信转账6000元作为报酬，驾驶粤SQ5190号乘龙牌重型厢式货车进行送货，未签订劳动合同。

（四）事故现场情况

1. 天气情况。事发时间为2020年08月19日20时37分，天气阴，夜晚有路灯照明，视线一般。

2. 道路情况。事故现场位于122省道东莞市长安镇太安路国美电器对出路口路段，事故路段为沥青路面，路面干燥，道路路面完好，该路段东往莞长路方向，西往虎门方向，北往锦绣路方向；道路双向五条机动车道，单向路宽155.8米，限速80公里，道路中间有水泥护墙分隔。经核查，事故路段的技术指标、交通安全措施的设置情况符合国家和行业相关标准规范。

3. 货运车辆运行状态情况。08月19日20时37分许，文国忠驾驶粤SQ5190号乘龙牌重型厢式货车122省道由东往西方向行驶，途经S122省道东莞市长安镇锦厦国美电器路口路段发生交通事故。

二、事故发生经过及应急救援情况

（一）事故发生经过

2020年08月19日20时许，当事人文国忠收到刘宪斐安排从

霄边新河路69号出发送往广州的送货任务，在装载好纸箱，五金饰品等货物后，文国忠驾驶粤SQ5190号乘龙牌重型厢式货车沿122省道由深圳往虎门方向行驶，途经S122省道东莞市长安镇锦厦国美电器路口路段【省道122,80公里10米，省道122锦厦（国美电器）路段】在道路中间右转弯时，该车右前车身与在同方向右前方行驶由当事人唐大兰驾驶的无号牌电动自行车左侧车身发生碰撞，之后该车再碾扎倒地的电动自行车及唐大兰，造成唐大兰当场死亡及两车损坏的道路交通事故。

（二）应急处置情况

8月19日20时39分，长安交警大队值班室接匿名报警，称在122省道东莞市长安镇省道S122国美电器路段发生一起一号牌为粤SQ5190号乘龙牌重型厢式货车与一辆无号牌电动两轮车发生碰撞，造成一人当场死亡及车辆损坏的交通事故。

20时49分，东莞市公安局交通警察支队长安大队中队长刘松枝、中队长钟建德带领值班民警程玲、王维出警。

21时00分，东莞市公安局交通警察支队长安大队人员到达事故现场，开展安全防护、现场勘查、调查取证、应急救援等各项工作。

21时30分，事故现场勘查完毕，清理现场后恢复交通，暂扣肇事车辆粤SQ5190号乘龙牌重型厢式货车一辆，无号牌电动两轮车一辆。

经评估，事故发生后，事故救援先期响应迅速、现场处置得当、救援行动开展有序，对该路段车流做好疏导，事故应急处置到位，救援过程未发生次生事故，符合相关法律法规及事故处理工作规范的要求。

（三）善后处置工作开展情况

2020 年 08 月 19 日，东莞市公安局交警支队长安大队出具《道路交通事故认定书》（第 4419271202000001631 号）载明，文国忠违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第二条第一款和《广东省道路交通安全条例》第二十八条第二款之规定，是导致事故的根本原因，根据《中华人民共和国道路交通安全法》第七十三条、《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第九十一条及《道路交通事故处理程序规定》第六十条第一款第一项之规定，认定当事人事故责任如下：当事人文国忠负事故的全部责任，当事人唐大兰无事故责任。

事故发生后，东莞市公安局交通警察支队长安大队成立事故善后处理工作小组，组织警力查清了死者的真实身份，并且联系到死者唐大兰的直系亲属，现东莞市公安局交通警察支队长安大队正组织人员全力做好死者家属的安抚工作。事故各项善后工作平稳有序开展。

三、人员伤亡及直接经济损失情况

（一）人员伤亡情况

本次事故造成 1 人死亡。 死者唐大兰，未悬挂号牌跨骑式电

驱动两轮车驾驶人，住址：湖北省应城市天鹅镇挂口村张垸湾21。经东莞市公安局交通警察支队长安大队委托广东康怡司法鉴定中心对唐大兰的尸体进行死亡原因鉴定检验，检验结果为：被鉴定人唐大兰符合交通事故致重型颅脑损伤及胸腔脏器破裂死亡。

（二）直接经济损失情况

因事故相关方就赔偿问题尚未达成协商一致，因此本起事故造成的直接经济损失暂无法统计。

四、事故原因及相关单位履职情况

（一）直接原因

当事人文国忠驾车未按照操作规范安全驾驶、文明驾驶且右转弯未提前驶入最右侧的车道转弯，是造成事故的直接原因。

（二）履职情况

1、东莞市荣胜汽车服务有限公司

东莞市荣胜汽车服务有限公司作为涉事货车的所属单位，已建立货运安全生产管理制度，对货运车辆及货运经营实施了安全管理工作；对从业人员进行了安全生产教育和培训；该公司名下运输车辆已安装卫星定位记录仪；作为肇事车辆的所属单位，未实际使用及支配涉事货车，而通过挂靠形式将涉事车辆交由刘宪斐自主经营，涉嫌违法转让、出租道路运输许可证行为。

2、东莞市公安局交通警察支队

在长安镇“8.19事故”发生后，东莞市公安局交通警察支队长安大队严格按照支队统一部署和有关要求，深入贯彻落实市治超

工作会议精神，积极联合镇交通分局、公安分局、城管分局等职能部门，以打击超载超限为重点，认真扎实地开展各项治超工作。据统计，2020 年 2 月 1 日至 2020 年 8 月 31 日，东莞市公安局交通警察支队长安大队已开展“危险化学品运输交通安全‘除隐患、防风险’专项整治行动”、“联合执法整治货车超限超载、非法改装违法行为全市统一行动”、“全是快递外卖车辆交通违法集中整治行动”、“‘逢 5’交通安全整治统一行动日行动”、“（逢 10）国省道、农村道路交通秩序整治统一行动日行动”、“酒驾毒驾全市统一行动”、“道路交通安全隐患排查治理专项行动”等各类联合行动共 161 次，共出动执法力量 1932 人次，共查违法 24092 宗，扣车 1629 台，其中查处轻型、中型、重型货运车辆 304 台。

3、东莞市交通运输局寮步分局

2020 年 9 月 8 日，东莞市交通运输局寮步分局对东莞市荣胜汽车服务有限公司涉嫌未按照规定对从业人员进行安全生产教育和培训的违法行为展开调查并开具《行政处罚决定书》（粤东交罚〔2020〕05174 号）给予东莞市荣胜汽车服务有限公司责令限期改正并罚款壹万元整的行政处罚。

2020 年 9 月 8 日，东莞市交通运输局寮步分局对东莞市荣胜汽车服务有限公司涉嫌使用粤 SQ5190 重型厢式货车道路货物运输经营者非法转让、出租道路运输经营许可证的违法行为展开调查并开具《行政处罚决定书》（粤东交罚〔2020〕04814 号）给予东莞市荣胜汽车服务有限公司责令停止违法行为，收缴粤 SQ5190

道路运输证，罚款壹万元整的行政处罚。

2020年9月8日，东莞市交通运输局寮步分局对东莞市荣胜汽车服务有限公司涉嫌未有效执行交通违法行为动态信息处理制度的违法行为展开调查，开具责令整改通知书，责令其违法行为于2020年9月20日整改完毕。2020年9月27日，执法人员到东莞市荣胜汽车服务有限公司复查，发现该公司已整改完毕。

五、事故性质

经调查认定，长安镇“8·19”道路交通事故是一起一般生产经营性道路交通责任事故。

六、责任认定及处理建议

（一）因在事故中负事故责任追究责任人员

文国忠，粤SQ5190号乘龙牌重型厢式货车车驾驶人，其行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》的相关规定，对事故负有责任。2020年9月22日，东莞市公安局以涉嫌交通肇事罪依法对文国忠执行逮捕，现羁押东莞市第二看守所。鉴于其行为涉嫌犯罪，建议由交警部门以涉嫌交通肇事罪移交司法机关追究其刑事责任。

刘宪斐作为涉事货车的实际支配人，雇请不具有道路运输从业资格的人员驾驶涉事货车进行道路运输经营行为，建议由交通运输部门对其进行依法处理。

（二）其他建议

1、东莞市荣胜汽车服务有限公司作为肇事车辆的所属单位，

未实际使用及支配涉事货车，而通过挂靠形式将涉事车辆交由刘宪斐自主经营，涉嫌违法转让、出租道路运输许可证行为，该行为违反《中华人民共和国道路运输条例》等相关规定，建议由属地交通运输管理部门按照有关规定对其进行处理。

2、受检的粤SQ5190号乘龙牌重型厢式货车灯光系统（右前近灯、后左右制动灯）不符合GB7258-2017《机动车运行安全技术条件》的相关要求，建议由属地交通运输部门进行处理。

七、事故防范和整改措施

东莞市长安镇党委政府、交通、应急、交警等职能部门应当认真汲取此次道路交通事故的深刻教训，认真贯彻落实中央、省、市关于安全生产工作的一系列决策部署，牢固树立科学发展、安全发展理念，健全完善安全生产责任体系，高度重视道路交通安全，强化道路交通安全执法，严密防范类似事故的反复发生。

（一）积极联合交通运输、应急管理等部门加强对客货运输企业、站场的监管，推动其落实主体责任。**一是**要组织人员深入辖区客货运输企业、站场与企业负责人、驾驶人签订交通安责任书，推动其落实主体责任，严格按照法律法规的要求对车辆进行管理，完善生产安全管理工作制度、档案和台账，落实企业各级负责人责任，确保隐患车辆不出厂、不出站；**二是**要加强对客货运输车辆及驾驶人的监督管理，不定期组织人员开展客货运输车辆安全检查，重点排查车辆安全技术性能检验情况、驾驶人资格；排查车辆是否存在逾期未报废、逾期未检验和交通违法未处理等

安全隐患；排查动态监控制度的落实情况，督促落实专人加强实时监控；**三是**督促企业强化对驾驶人及相关从业人员的安全教育和培训，保证从业人员掌握岗位的安全操作技能，知悉自身在安全生产方面的责任和义务；**四是**加强路面巡逻管控，采取定点设卡和巡逻检查相结合的勤务方式，加大对重点车辆的检查力度，特别是重型货车、牵引车，严厉打击和整治超速超员超载、疲劳驾驶、货车违法占道行驶、非法改装、尾灯不亮、违规安装后射灯等各类问题，切实规范道路运输车辆的通行秩序。

（二）政府及交警、交通等职能部门要充分利用网络、微信、微博、今日头条等新媒体平台以及报纸、电视、广播等传统媒体对终生禁驾人员、多次违法重点车辆、交通安全主体责任不落实的运输企业予以曝光；要针对辖区交通违法、事故特点以及风险隐患，集中开展重点企业、重点驾驶人安全警示，通过向企业发送整改通知、短信平台、微信推送、通报事故情况及案例等方式开展对企及级驾驶人的安全警示提示，提示企业落实好交通安全主体责任，提醒广大专职驾驶人安全文明驾驶；要加强交通安全文明宣传教育，结合“以案说防”的要求，通过各种简明易懂、震撼深刻的方式，提高交通参与者的交通安全文明意识。

（三）东莞市公安局交通警察支队长安大队负责镇辖区内的道路交通安全、秩序，核查涉事车辆，确认其均办理了相关证照。长安交警大队要在货车运输路线及活动区域加大交通安全宣传力度；其次，约谈货车运输企业，要求由企业负责人约束其驾

驶员遵守法规，强化交通安全意识。同时，东莞市公安局交通警察支队长安大队机动中队加强货车活动区域的巡逻管控力度，特别在重点时段加强监控；针对货车展开专项整治，全面打击超载、超速、闯红灯等各种违法行为，形成高压的打击态势。

东莞市公安局交通警察支队长安大队在认真贯彻落实省厅交管局和交警支队对货车事故预防工作一系列部署安排的同时，结合辖区实际适当增加整治频次，以重型货运汽车等四类重点车辆为重点，严厉、打击超速、超员、超载、疲劳驾驶以及危运车辆不按规定路线行驶、非法改装、非法运输等重点违法行为。

附件：长安镇“8·19”一般道路交通事故调查报告

签名表

长安镇“8·19”一般道路交通事故调查组

2020年12月24日